

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4433/2536

นาง ชั่วเอง แซ่ซิ้ม
นาย สิทธิ วชิรโ กมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364, มาตรา 1473 เดิม, มาตรา 1533

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477

มาตรา 4

กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

การที่ ง. จัดการสินสมรสโดยยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสน่หาและมิใช่การให้ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี ง. ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1473(เดิม)เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ การให้ดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้องเรียกที่ดินพิพาทอันเป็นสินสมรสส่วนของตนคืนได้ โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ง. ตั้งแต่พ.ศ. 2465 ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5พ.ศ. 2477 ซึ่งตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2519 มาตรา 4 บัญญัติว่า บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ดังนั้นการแบ่งสินสมรสของโจทก์กับ ง. จึงต้องแบ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 หาใช่แบ่งคนละส่วนเท่ากันตาม

มาตรา 1533 ไม่ปรากฏว่าโจทก์กับ ง. ต่างไม่มีสินเดิมด้วยกัน เมื่อ ง. ถึงแก่ความตาย สินสมรสต้องแบ่งเป็นสามส่วน เป็นของ ง. สองส่วน อีกส่วนหนึ่งเป็นของโจทก์ การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งสินสมรสมากกว่าส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับตามกฎหมาย เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่ฎีกาในปัญหานี้ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้อ แซ่ฉิม ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีที่ดินสมรสแปลงหนึ่งคือโฉนดที่ดินเลขที่ 8606 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 164 ไร่เศษ มีชื่อนายจ้อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2525 นายจ้อได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน โดยโจทก์ไม่ทราบและไม่ยินยอม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2527 นายจ้อ ถึงแก่กรรม โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกได้รวบรวมทรัพย์สินเพื่อทำการจัดการมรดก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2528 ได้ทราบว่านายจ้อโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยทั้งสี่แล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง โดยให้จำเลยทั้งสี่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีการโอนหากไม่สามารถโอนคืนให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้ราคาแทนเป็นเงิน 1,250,000 บาท

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้อ แซ่ฉิม นายจ้อได้ทำนิติกรรมยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่ เนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นบุตร

ของนายจ้อกับโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 เป็นการยกให้ตามสมควรในทางศีลธรรม โดยโจทก์ได้ยินยอมแล้วปัจจุบันที่ดินพิพาทมีราคาไม่เกิน 900,000 บาท โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่แบ่งทรัพย์ให้แก่โจทก์โดยมิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างนายจ้อกับจำเลยทั้งสี่เสียก่อนโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 8606 ตำบลบางเกลืออำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทราคืนให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งพร้อมกับชำระค่าใช้จายและค่าภาษีในการโอนด้วย มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่หากไม่สามารถทำการโอนที่ดินพิพาทครึ่งหนึ่งดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ได้ ให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้ราคาแทนเป็นเงิน 1,250,000 บาท

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า นายจ้อ แซ่ฉิม กับโจทก์เป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ใช้บังคับที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างนายจ้อและโจทก์แต่มีชื่อนายจ้อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2525 นายจ้อได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสน่หา ครั้นวันที่ 12 ตุลาคม 2527 นายจ้อถึงแก่กรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2528 โจทก์รู้เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจึงมาฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีนี้ คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่านาย

จ้อจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่เฉพาะที่ดินส่วนของโจทก์นั้น โจทก์ได้ให้ความยินยอมแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายจ้อยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยไม่ได้ให้ความยินยอมซึ่งการที่นายจ้อจัดการสินสมรสโดยยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสี่โดยเสนหาและมีใช้การให้ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีเช่นนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1473(เดิม) เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ การให้ดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้องเรียกที่ดินพิพาทอันเป็นสินสมรสส่วนของตนคืนได้ แต่โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้อตั้งแต่ พ.ศ. 2465 ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 พ.ศ. 2477 ซึ่งตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 4 บัญญัติว่า บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ไม่กระทบกระเทือนถึงบทบัญญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช 2477 ดังนั้น การแบ่งสินสมรสของโจทก์กับนายจ้อจึงต้องแบ่งตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 หาใช้แบ่งคนละส่วนเท่ากันตามมาตรา 1533 ไม่ ปรากฏว่าโจทก์กับนายจ้อต่างไม่มีสินเดิมด้วยกัน เมื่อนายจ้อถึงแก่ความตายสินสมรสต้องแบ่งเป็นสามส่วน เป็นของนายจ้อสองส่วน อีกส่วนหนึ่งเป็นของโจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นการพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในสินสมรสมากกว่าส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับตามกฎหมายเป็นข้อกำหนดอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้คู่ความไม่ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสี่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 8606 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่โจทก์หนึ่งในสามส่วน พร้อมกับชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีในการโอน หากจำเลยทั้งสี่ไม่ไปทำการโอน

ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่หากไม่สามารถทำการโอน
ได้ ให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้ราคาเป็นเงิน833,333.33 บาท

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ